

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
SALA SUPERIOR

ZAEV SAMUEL BASSIN POLLON;
YOUNIA MARÍA REHANA

Demandantes

v.

PAULINE GAVE OUDIN; NICOLAS
ANDRE OUDIN y LA SOCIEDAD LEGAL
DE BIENES GANANCIALES COMPUESTA
ENTRE ELLOS

Demandados

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN;
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS;
HON. NORBERTO ALMODÓVAR VÉLEZ;
ING. SEBASTIÁN JOSÉ OLIVER TORRES;
ING. MAYRA E. MATOS ACEVEDO;

Partes Indispensables

CIVIL NÚM. SJ2026CV01399

SALA: 904

SOBRE:

Injunction estatutario al amparo del Art. 14.1
de la Ley Núm. 161-2009; Daños y Perjuicios
al amparo del Art. 1536 del Código Civil de
Puerto Rico.

NOTIFICACIÓN DE DESISTIMIENTO VOLUNTARIO SIN PERJUICIO PARCIAL Y
LIMITADO EXCLUSIVAMENTE AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los demandantes de epígrafe, el Sr. ZaeV Samuel Bassin Pollon (en adelante el “Sr. Bassin”), la Sra. Younia María Rehana, (en adelante la “Sra. Rehana” y conjuntamente “los Demandantes”), por conducto de su representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONEN** y **SOLICITAN**:

- El 23 de febrero de 2026, la parte demandante presentó la *Demanda Jurada* de epígrafe. (*Véase*, Entrada Núm. 1). En dicha Demanda, los Demandantes acumularon al Municipio Autónomo de San Juan (en adelante el “MASJ”) como parte indispensable, por entender que su Oficina de Permisos había intervenido en la aprobación del Permiso Consolidad de Construcción en el Trámite Número 2023-498537-PCOC-037362 (en adelante el “Permiso”) que se impugna en la Demanda de epígrafe, entre otros reclamos.
- El 20 de abril de 2026, el MASJ presentó una *Solicitud de desestimación* en la que expuso sus alegaciones respecto a la procedencia de la causa de acción en su contra ante la consideración de este Distinguido Foro (Entrada Núm. 41). Ese mismo día, este Honorable Tribunal emitió una *Orden* instruyendo a los Demandados que replicaran, notificada igualmente el mismo día (Entrada Núm. 43).

3. El 11 de mayo de 2026, el Sr. Bassin y la Sra. Rehana radicaron una *Moción solicitando breve prórroga para atender moción de desestimación* (Entrada Núm. 53) en la que solicitó dos (2) días para atender la *Solicitud de desestimación* del MASJ para tomar la determinación pertinente de cómo proceder ante los planteamientos del MASJ.

4. El 12 de mayo de 2026, este Honorable Tribunal concedió la prórroga solicitada por los Demandantes mediante *Orden* notificada el mismo día (Entrada Núm. 54). En virtud de la cual se radica este escrito.

5. Al presente, el MASJ no ha notificado Contestación a la Demanda ni una moción de sentencia sumaria. La Regla 39.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 39.1, regula el desistimiento por el demandante. Específicamente dispone, en lo pertinente, que “[...] una parte demandante podrá desistir de un pleito sin una orden del Honorable Tribunal [...] mediante la presentación de un aviso de desistimiento en cualquier fecha antes de la notificación por la parte adversa de la contestación o de una moción de sentencia sumaria, cualesquiera de éstas que se notifique primero”. Además, dispone que “[a] menos que el aviso de desistimiento o la estipulación exponga lo contrario, **el desistimiento será sin perjuicio** [...]”.

6. Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en la Regla 39.1, *supra*, los Demandantes notifican que desisten sin perjuicio parcialmente de su Demanda, exclusivamente en cuanto al MASJ como parte indispensable.

7. Los Demandantes desean hacer constar las siguientes salvedades para proteger sus derechos e intereses en este pleito:

- a) Este desistimiento voluntario parcial y limitado – sin perjuicio - que se hace exclusivamente en cuanto al MASJ como parte indispensable no implica, bajo circunstancia alguna, una renuncia a los derechos, reclamaciones, alegaciones o defensas [incluyendo defensas afirmativas] de los Demandantes en cuanto a las alegaciones de cualquiera de los demandados y partes indispensables. La Demanda Jurada contra dichas partes continúa vigente y continuará su curso conforme a derecho.
- b) Este desistimiento voluntario parcial, limitado, sin perjuicio y exclusivo al MASJ no deberá, ni podrá ser interpretado en forma alguna como un relevo de responsabilidad que beneficie a los otros demandados y partes indispensables en este caso. Es la intención expresa del Sr. Bassin y la Sra. Rehana el proseguir su

reclamación contra todos los demás demandados y partes indispensables, sin excepción alguna, y tramitar la demanda, incluyendo todas las alegaciones y defensas afirmativas presentadas o prospectivas.

- c) Los Demandantes se reservan el derecho de iniciar cualquier acción legal que corresponda en el futuro contra cualquier otra parte, incluyendo al MASJ, en caso de que se advenga en conocimiento de que intervino en la aprobación del Permiso, o que se acumule en un futuro.

POR TODO LO CUAL, el Sr. Bassin y la Sra. Rehana solicitan respetuosamente a este Honorable Tribunal que:

- (a) Tome conocimiento, apruebe y adopte por referencia todos los términos incluidos en esta *Notificación de Desistimiento Voluntario Sin Perjuicio Parcial y Limitado Exclusivamente al Municipio Autónomo de San Juan* como parte indispensable;
- (b) Ordene la continuación de los procedimientos contra los demás demandados y partes indispensables de epígrafe;
- (c) Retenga jurisdicción sobre las demás partes del epígrafe para continuar los trámites del presente caso contra todos los acumulados hasta la fecha.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

CERTIFICAMOS: que esta Moción ha sido presentada mediante el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) y sus Directrices Administrativas, por lo que el sistema de notificación electrónica del Tribunal constituirá la notificación que debe efectuarse entre los abogados y abogadas de récord y registrados en el caso.

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2026.

CANCIO COVAS & SANTIAGO, LLP

255 Ave. Ponce de León
MCS Plaza, Suite A-267
San Juan, Puerto Rico 00917

P.O. Box 367189
San Juan, Puerto Rico 0936-7189
Tel: (787) 756-5333
Fax: (787) 756-5339

f/ Charles E. Vilaró Valderrábano
Núm. R.U.A. 15,984
cvilaro@ccsllp.com

f/ René A. Sagardía Rivera
Núm. R.U.A. 24,153
rsagardia@ccsllp.com